



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.009401/2019-72

SUMÁRIO

PROPONENTE:

CLAUDIO CORACINI, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Biotoscana Investments S.A.

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Não divulgar Fato Relevante após vazamento de informações, em 07.10.2019, em matéria jornalística que tratava de negociações envolvendo a alienação do controle acionário da Companhia (suposta infração ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 3º e com o art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02).

PROPOSTA:

Pagar à CVM o valor de R\$ R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários.

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.009401/2019-72

RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por CLAUDIO CORACINI (doravante denominado "CLAUDIO CORACINI" ou "DRI"), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da BIOTOSCANAINVESTMENTS S.A. (doravante denominada "BIOTOSCAN" ou "COMPANHIA"), **previamente à conclusão de Processo Administrativo Sancionador** conduzido pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP").

DA ORIGEM

2. O processo em tela foi instaurado com o objetivo de analisar a possível não

divulgação de Fato Relevante por parte da BIOTOSCANA, após terem sido identificados, no decorrer do processo de negociação de alienação do seu controle acionário, indícios de perda do controle da informação e de negociações atípicas com valores mobiliários de emissão da Companhia (BDR GBIO33, doravante denominado “ativo”).

DOS FATOS

3. A BIOTOSCANA, sediada em Luxemburgo, é registrada na CVM na categoria de "Companhia Estrangeira", autorizada a emitir e ofertar *Brazilian Depositary Receipts* ("BDR") Patrocinados Nível I.

4. Ao analisar os fatos, a SEP constatou o seguinte:

4.1) **em 07.10.2019** (segunda-feira):

a) às 10h45: o ativo, que estava cotado no fechamento do pregão do dia anterior a R\$ 8,09 (oito reais e nove centavos) e abriu o pregão sendo cotado a R\$ 8,10 (oito reais e dez centavos), é negociado a R\$ 9,30 (nove reais e trinta centavos), representando alta de 14,98%;

b) às 11h42: veículo de comunicação de grande circulação publica reportagem informando que 2 (dois) empreendedores haviam apresentado proposta para a compra do controle acionário da Companhia, e, caso a operação fosse confirmada, poderia ocorrer uma Oferta Pública de Aquisição (“OPA”);

c) às 12h03: a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) envia ao DRI da BIOTOSCANA ofício solicitando esclarecimentos sobre a notícia veiculada às 11h42;

d) às 17h: o ativo fecha cotado a R\$ 9,00 (nove reais)— alta de 10,25% —, com quantidade negociada de 7,9vezes a média dos 30 (trinta) pregões anteriores; e

e) às 21h45: a Companhia divulga no sítio eletrônico da CVM Comunicado ao Mercado informando que os seus acionistas controladores teriam confirmado que estavam em negociação com “*determinados investidores*”, mas que não teria sido tomada qualquer “*decisão relativa a uma possível transação envolvendo a venda de controle da Companhia*”.

4.2) **em 09.10.2019** (quarta-feira):

a) às 11h22: a cotação do ativo atinge a máxima de R\$ 9,94 (nove reais e noventa e quatro centavos) — alta de 10,44%; e

b) às 17h: ativo fecha cotado a R\$ 9,64 (nove reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, alta de 7,11%.

4.3) **em 10.10.2019** (quinta-feira):

a) veículo de comunicação de grande circulação publica notícia de que um acordo para a venda da COMPANHIA poderia ser assinado até o fim da semana, com valor total de R\$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais) ou R\$ 12,00 (doze reais) por BDR, o equivalente ao prêmio de quase 30% frente à cotação dos papéis;

b) às 8h54: a B3 envia a CLAUDIO CORACINI ofício solicitando esclarecimentos sobre a nova notícia veiculada;

c) às 10h15: o ativo atinge a cotação máxima de R\$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), alta de 8,8%;

d) às 17h: o ativo fecha com cotação a R\$ 9,85 (nove reais e oitenta e cinco

centavos) e quantidade negociada de 3,8 vezes a média dos 30 pregões anteriores; e

e) às 22h05: a BIOTOSCANA divulga no sítio eletrônico da CVM Comunicado ao Mercado no qual informa que acionistas controladores continuavam negociando termos e condições de uma “*potencial venda do controle da Companhia*”, mas que nenhuma decisão havia sido tomada a respeito.

4.4) em 21.10.2019 (segunda-feira):

a) às 8h02: a COMPANHIA divulga Fato Relevante nos seguintes principais termos:

“A BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. (...) vem a público informar que seus acionistas controladores comunicaram a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações com a (...) [K.T.I]. (“Contrato de Compra e Venda” e “Adquirente”, respectivamente), para alienação da totalidade da participação societária por eles detida no capital da Companhia, representando 48.146.080 ações ordinárias e 6.202.669 *Brazilian Depositary Receipts* (“BDRs”), totalizando 51,21% do capital social da GBT (“Alienação de Controle”).

O preço de aquisição é de R\$595.662.289,00, sendo R\$10,96 por ação ou BDR. (...)

(...) em decorrência do fechamento da Alienação de Controle, a Adquirente deverá realizar oferta pública de aquisição das ações e BDRs remanescentes, de acordo com artigo 12 do Estatuto Social da GBT.”

b) às 10h: o ativo, na abertura do pregão, tem alta em sua cotação de 5,9%, sendo negociada a R\$ 10,38 (dez reais e trinta e oito centavos), e, após oscilar entre R\$ 10,25 (dez reais e vinte e cinco centavos) a R\$ 10,47 (dez reais e quarenta e sete centavos), fecha cotado a R\$ 10,28 (dez reais e vinte e oito centavos), com quantidade negociada de 19 vezes a do pregão anterior.

DA ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA

5. De acordo com a SEP:

(i) a análise da variação da cotação do ativo em 07.10.2019 demonstra atipicidade nos negócios com o BDR da COMPANHIA, considerando que a oscilação média diária da cotação nos 30 pregões anteriores ocorreu dentro do intervalo de 2 desvios padrões abaixo ou acima da média. No entanto, a alta de 14,96%, às 10h45, já superava em 10,55% esse limite máximo provável, sendo que o novo patamar atípico de preço manteve-se até o fim do pregão, com alta de fechamento de 11,25%;

(ii) o esclarecimento ao mercado fornecido pela BIOTOSCANA, às 21h45 do dia 07.10.2019, se deu de maneira intempestiva, diante do comportamento atípico do ativo no mercado, e mesmo após ter sido questionada pela B3, movimento aquele, inclusive, iniciado uma hora antes da divulgação da notícia pela imprensa, o que indica vazamento de informação;

(iii) devido à relevância da matéria (alienação de controle acionário), o instrumento de divulgação apropriado teria sido Fato Relevante e não Comunicado ao Mercado, de modo que a intempestividade da ação e a impropriedade do instrumento utilizado configuram, em tese, infração ao art. 2º e ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02^[1] (“ICVM 358”) c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 6.404”);

(iv) nos termos do art. 3º da ICVM 358^[2], é responsabilidade do *DR* comunicar qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus

negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação;

(v) no caso de BDR, a responsabilidade do DRI recai sobre o Representante Legal da companhia emissora, nos termos do art. 44, §2º, da Instrução CVM nº 480/09[3] (“ICVM 480”), sendo, no caso concreto, CLAUDIO CORACINI o Representante Legal e DRI da BIOTOSCANA; e

(vi) com relação às oscilações atípicas ocorridas nos dias 09 e 10.10.2019, não há registro de novo fato que justificasse a divulgação de um segundo Fato Relevante, caso houvesse sido divulgado o primeiro. O cronograma enviado pela COMPANHIA não indica evolução relevante relacionada às negociações envolvendo o controle acionário da BIOTOSCANA, no período compreendido entre a divulgação do Comunicado ao Mercado de 07.10.2019 até, inclusive, o dia 10.10.2019.

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

6. Ainda na fase investigativa, CLAUDIO CORACINI apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso de pagamento à CVM no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que, no seu entender, estaria em linha com o feito em casos recentes e *“proporcional à suposta infração”*.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

7. Em razão do disposto no art. 83 da Instrução CVM nº 607/19, no PARECER nº 00130/2020/GJU-1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE/CVM”) apreciou, à luz do disposto no art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo concluído pela ***inexistência de óbice jurídico à celebração do ajuste***.

8. Em relação aos requisitos constantes dos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades), destacou, em resumo, que:

“A esse respeito cabe registrar o entendimento desta Casa no sentido de que, se ‘as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe’. Pode-se considerar, portanto, que houve cessação da prática ilícita, (...)”

No tocante ao requisito previsto no inciso II (...), a suficiência do valor oferecido, bem como a adequação da proposta formulada estará sujeita à análise de conveniência e oportunidade a ser realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso, inclusive com a possibilidade de negociação deste e de outros aspectos da proposta (...)

(...) embora, na espécie, não tenha sido indicada a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados, a demonstração de movimentação atípica do ativo da Companhia durante o período analisado pela investigação conduzida (...) denota a incontestável ocorrência de danos difusos ao mercado. Neste ponto, ainda impende considerar que a falha na prestação de informações também infringiu um dos princípios fundamentais, que norteiam o mercado de capitais brasileiro, qual seja, o *‘Full and fair disclosure’*, garantidor da confiabilidade no ambiente do mercado.

(...)

Assim, **tendo em vista que a idoneidade do montante proposto para as finalidades preventivas e pedagógicas do processo sancionador constitui juízo pertencente à Administração, opino pela inexistência de óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso com Claudio Coracini, desde que o Comitê de Termo de Compromisso certifique previamente a correção da irregularidade à luz da utilidade e possibilidade de correção das falhas detectadas.”***(grifos constam do original)**(grifado)*

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

9. O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”), em reunião realizada em 03.11.2020^[4], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19; (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração ao art. 3º da ICVM 358, como, por exemplo, no PA CVM **19957.011091/2019-56**^[5] (decisão do Colegiado de 30.06.2020, disponível em <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200630-5.html>); e o (c) histórico do PROPONENTE, que não figura em processos sancionadores instaurados pela CVM^[6], entendeu que seria cabível discutir a possibilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da Instrução CVM nº 607/19, o CTC decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

10. Com efeito, o CTC, sopesando: (i) o disposto no art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19; (ii) que infrações de não divulgação ou divulgação em desconformidade com o previsto na regulamentação de ato ou Fato Relevante estão enquadradas no Grupo II do Anexo 63 da Instrução CVM nº 607/19; (iii) a fase na qual se encontra o processo; e (iv) o histórico do PROPONENTE, sugeriu o aprimoramento da proposta apresentada com a assunção de obrigação pecuniária no montante de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador.

11. Cumpre esclarecer que, na definição do montante sugerido em sua contraproposta, o Comitê considerou valor base ora adotado para o grupo da COMPANHIA em relação a infrações de não divulgação ou divulgação em desconformidade com o previsto na regulamentação de Ato ou Fato Relevante, no montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), associado ao regime de descontos também adotado nos dias atuais, o que redundou em 20% (vinte por cento) em razão (a) da fase processual do caso concreto; e (b) do histórico do PROPONENTE.

12. Além disso, cabe registrar que, na oportunidade da apreciação do caso similar em tela, deliberado em 03.03.2020, o Comitê ainda não adotava a prática de aplicar descontos nos valores a serem negociados em razão da fase processual e do histórico dos PROPONENTES nos termos do praticado atualmente.

13. Tempestivamente, CLAUDIO CORACINI manifestou sua concordância com os termos da contraproposta sugerida pelo Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

14. O art. 86 da Instrução CVM nº 607/19 estabelece, além da oportunidade e

da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de Termo de Compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, a colaboração de boa-fé, os antecedentes dos proponentes e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

15. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

16. À luz do acima exposto, o CTC entendeu que o caso em tela poderia ser encerrado por meio de Termo de Compromisso, tendo em vista (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19; (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração ao art. 3º da ICVM 358, como, por exemplo, no PA CVM **19957.011091/2019-56**[7] (decisão do Colegiado de 30.06.2020, disponível em <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200630-5.html>); e o (c) histórico do PROPONENTE, que não figura em processos sancionadores instaurados pela CVM[8].

17. Assim, o Comitê considera que a aceitação da proposta de que se trata é conveniente e oportuna, já que, após êxito na fundamentada negociação dos seus termos pelo Órgão, entende que, no caso concreto, o pagamento do valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em parcela única, é suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida.

DA CONCLUSÃO

18. Em razão do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso, em deliberação ocorrida em 01.12.2020[9], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **CLAUDIO CORACINI**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação assumida.

Relatório finalizado em 22.01.2021.

[1] Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

[2] Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

[3] §2º O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

[4] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SPS, SNC, SSR e SMI.

[5] No caso concreto, foi celebrado Termo de Compromisso com ex-DRI de companhia aberta, no valor de R\$ 300 mil, previamente à instauração de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") pela SEP, que, em sua atividade regular de supervisão, identificou a não divulgação de Fato Relevante após a publicação de matéria jornalística que influenciou significativamente a cotação das ações emitidas pela Companhia.

[6] Fonte: Sistema de Inquérito da CVM. Acesso em 03.11.2020.

[7] Vide Nota Explicativa nº 5.

[8] Fonte: Sistema Inquérito. Último acesso em 21.01.2021.

[9] Deliberado pelos membros titulares da SNC, SPS e SSR e pelos substitutos da SGE e da SMI.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 05/02/2021, às 13:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 05/02/2021, às 13:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 05/02/2021, às 14:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Araujo Alves de Souza, Superintendente Geral Substituto**, em 05/02/2021, às 15:30, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1191338** e o código CRC **C5E7839D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1191338** and the "Código CRC" **C5E7839D**.*